

# 農村再生發展區計畫審核及管理監督辦法

最後修正日期：民國 115 年 06 月 12 日

注意：本辦法附表（各功能分區容許使用項目細目表等）內容繁複，全國法規資料庫網頁全文已將部分附表性質之條文（第22至25條容許使用項目清單）以彙整方式呈現項目數與類別；如需逐項細目，請另至來源網頁下載附表PDF。以下為各條條文正文。

第 1 條 本辦法依農村再生條例第十六條第二項及第十七條第二項規定訂定之。

第 2 條 已核定農村再生計畫之農村社區，有實施土地使用管理之需要者，直轄市或縣（市）主管機關應儘速擬訂該社區之農村再生發展區計畫，併同進行分區規劃及配置公共設施。

第 3 條 直轄市或縣（市）主管機關擬訂農村再生發展區計畫草案時，應配合已核定之農村再生計畫及考量農村社區發展之特色與願景、土地使用性質，並應徵詢該直轄市或縣（市）政府農業、地政、社會服務、教育文化、營建、經濟服務、水利、環境保護、交通觀光及原住民族等相關業務機關（單位）、鄉（鎮、市、區）公所及該社區組織代表。

第 4 條 農村再生發展區計畫得分為農村生活區、農村生產區、農村生態區及農村文化區等四種功能分區。前項農村再生發展區計畫應包含二個以上之功能分區。各功能分區應以整體規劃為原則，不得零星分布及重疊。

第 5 條 農村生活區之劃定，以維護既有農村社區建築環境、滿足土地使用需求、因應農村社區配置公共設施之整體需要為原則，且不得妨礙居住安全、衛生、便利及寧適。下列區域得規劃為農村生活區：一、非都市土地之甲種建築用地、乙種建築用地及丙種建築用地之區域。二、現有農村聚落及生活需求之區域。農村生活區之最小面積為一公頃以上。

第 6 條 農村生產區之劃定，以保護優良農田、兼顧農業生產環境之完整性為原則，且不得有礙農、林、漁及牧業產業經營。經主管機關規劃之農業生產區域或輔導設立之農產專業區，得規劃為農村生產區。

第 7 條 農村生態區之劃定，以維護環境敏感地區與保育農村自然生態環境為原則，且不得影響農村特有資源、生態復育及永續發展。下列區域得規劃為農村生態區：一、現況為濕地、埤塘及環境保育之區域。二、環境敏感地區。三、其他依法應予禁止開發之區域。

第 8 條 農村文化區之劃定，以維護農村歷史文化及延續特色建築物為原則，且不得有礙農村生活型態、文物及景觀之保存。已核定農村再生計畫之農村社區發展願景所載應維護、保存文物或建築物之區域，得規劃為農村文化區。

第 9 條 農村再生發展區計畫內容包括：一、土地基本資料分析。二、整體規劃原則。三、功能分區範圍規劃與圖說及容許使用項目細目。四、公共設施規劃及圖說。五、農村景觀及建築風貌規範。六、其他機關應配合辦理事項。

第 10 條 直轄市或縣（市）主管機關劃定功能分區應考量習慣範圍，地界範圍劃定得依下列方式辦理：村里行政界線、道路區塊、農水路系統、地形地物界線或宗地地籍界線。

第 11 條 直轄市或縣（市）主管機關擬訂農村再生發展區計畫草案，應於直轄市或縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所、村（里）辦公室、社區活動中心或集會地點陳列，辦理公開閱覽至少十四日。

第 12 條 主管機關應於公開閱覽期間舉行公聽會，應於開會前三日登載相關事項於政府資訊網站；公聽會應作成詳實會議紀錄。

第 13 條 公開閱覽期間，經設籍該農村再生發展區計畫範圍內之二分之一以上成年居民要求辦理聽證者，應辦理聽證；其聽證程序依行政程序法第五十四條至第六十六條規定辦理。

第 14 條 直轄市或縣（市）主管機關應將計畫草案、核定計畫及審議資料報中央主管機關審查；若資料不符規定，應通知限期補正。

第 15 條 中央主管機關於受理直轄市、縣（市）主管機關所提農村再生發展區計畫後，應於二個月內完成審查，必要時，得展延一次，並以二個月為限。

第 16 條 中央主管機關審查應確認計畫內容符合願景、分區規劃符合規定、容許使用項目符合規定、公開程序完備、景觀風貌規範符合規定。

第 17 條 中央主管機關核定時應公告相關事項並刊登政府公報；核定後主管機關應將計畫書圖登載於政府資訊網並副知相關機關。

第 18 條 農村再生發展區計畫經核定後，直轄市或縣（市）政府應依中央主管機關公告之各功能分區容許使用項目、細目與建築風貌，進行土地使用及建築風貌之管理。

第 19 條 農村再生發展區計畫核定後，變更名稱、範圍、分區或容許項目等情形應準用公開閱覽及審查程序；增加公共設施未涉及分區變更者由主管機關報中央主管機關核定。

第 20 條 農村再生發展區各功能分區容許使用項目、細目、認定基準及使用地類別如附表二；使用項目分為免審查及需審查二類。

第 21 條 各功能分區土地使用以中央主管機關公告容許項目為限；需辦理容許使用同意且屬需審查者，目的事業主管機關應先徵得直轄市或縣（市）主管機關同意。

第 22 條 農村生活區容許使用項目（如附表二），共二十九項，包括農村再生設施、農作產銷設施、林業使用、水產養殖、畜牧設施、住宅、農舍、教育文化設施、再生能源設施、遊憩設施等項目。

第 23 條 農村生產區容許使用項目（如附表二），共二十項，包括農村再生設施、農作使用、農作產銷設施、林業使用及設施、水產養殖、住宅、農舍、公用事業、再生能源設施等項目。

第 24 條 農村生態區容許使用項目（如附表二），共十六項，包括農村再生設施、農作使用、農作產銷設施、林業、住宅、農舍、公用事業、再生能源設施、安全及交通設施等項目。

第 25 條 農村文化區容許使用項目（如附表二），共二十四項，包括農村再生設施、農作產銷設施、林業使用、住宅、農舍、教育文化設施、宗教建築、再生能源、遊憩設施等項目。

第 26 條 農村再生設施之興建高度不得超過十點五公尺。但有下列情形之一，且核定於農村再生發展區計畫者，不在此限：一、景觀休閒設施之眺望設施。二、配合公共安全或環境保育目的設置之設施。

第 27 條 申請農村再生設施容許使用應填具申請書並檢附下列文件各三份，包括土地登記謄本、設施配置圖、位置略圖、土地使用同意書等。

第 28 條 申請應限於已核定計畫公共設施項目並符合認定基準；農村生產區者不得妨礙灌溉排水功能；不符規定者主管機關應不予同意。

第 29 條 直轄市或縣（市）主管機關應將計畫資料依相關程序登錄於地政機關土地參考資訊檔供查詢。

第 30 條 農村再生發展區內之土地使用，需辦理非都市土地使用地變更編定者，應符合已核定之農村再生發展區計畫，並應經直轄市或縣（市）主管機關同意。

第 31 條 農村再生發展區計畫經中央主管機關核定後，各功能分區內原有合法容許使用之項目，未符該功能分區規定者，得為從來之使用。前項原有合法使用項目之增建或改建，不得違反農村再生發展區計畫所定各功能分區原則。

第 31-1 條 農村再生發展區計畫核定前，中央主管機關興建或補助供公眾使用之設施，容許使用項目如附表三；申請應填具申請書並檢附相關文件各三份。

第 32 條 依本辦法取得農村再生設施容許使用者，應依原核定之計畫內容使用。直轄市或縣（市）主管機關對取得容許使用之農村再生設施，應定期檢查是否依核定計畫內容使用；未依計畫內容使用者，原同意機關得廢止其容許。

第 33 條 本辦法自發布日施行。